

0015465-56.2011.8.26.0554

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILBERTO DOS SANTOS DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

Trata-se de pedido de Reabilitação Criminal formulado pela defesa de GILBERTO DOS SANTOS DIAS (fls. 285/295).

Em manifestação nos autos o Ministério Público requereu a vinda de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, . - Centro

CEP: 09040-906 - Santo André - SP

Telefone: (11) 4573-3270 - E-mail: stoandre3cr@tjsp.jus.br

Processo nº 0015465-56.2011.8.26.0554 - p.

DECISÃO

Processo nº:

0015465-56.2011.8.26.0554 (643/11)

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILBERTO DOS SANTOS DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

Trata-se de pedido de Reabilitação Criminal formulado pela defesa de GILBERTO DOS

SANTOS DIAS (fls. 285/295).

Em manifestação nos autos o Ministério Público requereu a vinda de documentos (fls. 297).

A fls. 308/309 foi juntada a certidão da execução criminal, dando conta do cumprimento da pena.

A defesa juntou novos documentos (fls. 313/324), novamente o Ministério Público requereu a vinda de documentos (fls. 329).

Nova manifestação da defesa (fls. 337/338) e parecer ministerial pelo deferimento do pleito a fls. 340.

Fundamento e decido.

O pedido formulado comporta procedência.

Constitui-se a reabilitação numa declaração judicial de que se encontram cumpridas ou extintas as penas impostas ao reabilitando, passando-se a assegurar, por consequência, o sigilo dos registros sobre o processo, nos termos da lei.

No caso presente, da análise dos documentos juntados verifica-se que foram cumpridos os requisitos indicados pelo art. 94 do Código de Processo Penal e pelo art. 744 do Código de Processo Penal.

Posto isto, declaro o Sr. GILBERTO DOS SANTOS DIAS reabilitado, nos termos da lei.

Comunique-se, oportunamente, o IIRGD, nos termos do art. 747 do CPP.

Enviem-se os autos à instância superior para reexame necessário, consoante regra do art. 746 do CPP.

P.I.e C..

Santo André, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA